DERECHO · ÉTICA DIGITAL

Ética e inteligencia artificial en el derecho

La inteligencia artificial ya busca jurisprudencia, resume expedientes y redacta borradores. Usarla bien exige honestidad, verificación y responsabilidad humana. Este documento resume los principios, riesgos y dilemas de esa relación, con referencias al régimen colombiano.



PUNTO DE PARTIDA

¿Por qué importa la ética de la IA en el derecho?

La inteligencia artificial puede ahorrar tiempo: busca normas y sentencias, resume documentos, propone borradores y detecta patrones. Pero en el derecho cada texto afecta derechos reales de personas reales. Por eso la pregunta ética no es solo si la herramienta funciona, sino si debe usarse en ese caso y bajo qué condiciones.

La práctica jurídica se apoya en la confianza: del cliente en su abogado, de la ciudadanía en los jueces y de todos en que las decisiones se toman con razones verdaderas. Una herramienta que inventa datos, filtra información reservada o repite prejuicios pone esa confianza en riesgo, aunque su resultado parezca convincente.

La idea que ordena todo lo demás es sencilla: la IA es un instrumento, y la responsabilidad sigue siendo de la persona que decide, firma o dicta. Quien usa la herramienta responde por lo que hace con ella.

LOS PILARES

Seis principios para usar IA en el derecho

1

Responsabilidad humana

Una persona responde siempre por el escrito, el concepto o la decisión. «Lo hizo la máquina» nunca es una excusa válida.

2

Transparencia

Decir cuándo se usó IA, para qué y con qué herramienta, de modo que otros puedan entender y controlar ese apoyo.

3

Verificación y veracidad

Comprobar cada norma, cita y dato en fuentes confiables antes de usarlo. Una respuesta fluida puede ser falsa.

4

Confidencialidad y datos

Proteger la reserva profesional y los datos personales: no entregar información del caso a herramientas que no ofrecen garantías.

5

Igualdad y no discriminación

Revisar que los resultados no reproduzcan sesgos que perjudiquen a ciertos grupos o personas.

6

Criterio propio

La IA apoya, pero no sustituye el razonamiento jurídico ni la valoración de quien debe decidir o aconsejar.

UN CASO CENTRAL

La IA llega a los tribunales colombianos

En la Sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional estudió el caso de un juez de segunda instancia que usó ChatGPT para apoyar la fundamentación de su decisión. La Corte concluyó que la IA puede servir para tareas administrativas y de apoyo documental, pero no puede reemplazar al juez, y señaló criterios como la transparencia, la responsabilidad, la privacidad, la verificación y la igualdad.



Poco después, el Consejo Superior de la

Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA24-12243, que fija lineamientos para el uso responsable de la IA generativa en la Rama Judicial. Entre otros deberes, pide verificar los resultados e informar el uso de la herramienta en la actuación o decisión.

> Pregunta guía: si mañana tuviera que explicar mi trabajo ante un juez, ¿sabría decir con exactitud qué hizo la herramienta y qué hice yo?

Confidencialidad y datos personales

Todo lo que se escribe en una herramienta de IA puede quedar almacenado o ser tratado por un tercero. Si el texto incluye hechos del caso, nombres o documentos del cliente, se pone en juego el secreto profesional y la protección de datos personales, que en Colombia regula la Ley 1581 de 2012.

Antes de usarla conviene leer los términos de la herramienta, anonimizar la información y, cuando haga falta, informar al cliente. Ante la duda, lo prudente es no ingresar el dato.

Sesgos y riesgo para los derechos

Los sistemas de IA aprenden de datos del pasado y pueden repetir las desigualdades que contienen. En la justicia ese riesgo pesa más, porque un error afecta la libertad, el patrimonio o la familia de una persona.

Por eso el Reglamento europeo de IA, de 2024, trata como de alto riesgo los sistemas que apoyan a las autoridades judiciales en la interpretación de los hechos y del derecho, y les exige controles adicionales.

EN LA PRÁCTICA

Cuatro roles, cuatro deberes

Abogados

Verificar cada cita antes de firmar, proteger la reserva del cliente y responder por el escrito presentado, sin importar quién o qué lo redactó.

Jueces y servidores judiciales

Decidir con razonamiento propio, controlar la fiabilidad de la herramienta e informar su uso en la actuación o decisión.

Estudiantes e investigadores

Usarla como apoyo sin perder el pensamiento crítico,

Clientes y ciudadanía

Merecen saber cuándo se usa IA en su caso y tener la

contrastar las fuentes y reconocer con honestidad la ayuda recibida.

seguridad de que una persona responde por la decisión final.

CUANDO SE FALLA

Cuando la IA se usa mal

En 2023, en el caso Mata contra Avianca, en Estados Unidos, unos abogados presentaron un escrito con sentencias que no existían: las había inventado ChatGPT y nadie las verificó. El tribunal los sancionó. El episodio se volvió una advertencia mundial sobre la confianza ciega en estas herramientas.



En Colombia, los deberes de la Ley 1123 de 2007, como la competencia, la diligencia y la reserva profesional, siguen vigentes aunque el abogado se apoye en una herramienta de IA.

Cuatro riesgos frecuentes

Citas inventadas

La herramienta puede producir normas o sentencias falsas con apariencia de reales, lo que se conoce como alucinaciones.

Fuga de información

Datos del cliente o del expediente que terminan en servidores de terceros sin la debida protección.

Decisión sin explicación

Resultados que nadie puede justificar, lo que choca con el deber de motivar y con el debido proceso.

Sesgo invisible

Prejuicios heredados de los datos de entrenamiento que pasan inadvertidos porque el resultado parece neutral.

PARA PENSAR

Tres dilemas éticos

Son situaciones imaginarias, pensadas para practicar el criterio ético.

SITUACIÓN 1

La IA le da una sentencia perfecta para su caso, pero no la encuentra en ninguna base oficial.

Citarla sin verificar sería inducir a error al juez. Lo ético es buscarla en la fuente oficial y, si no existe, no usarla y buscar respaldo real.

SITUACIÓN 2

Quiere resumir con un chatbot público los documentos confidenciales de un cliente.

Primero debe revisar los términos de uso y qué hace la herramienta con los datos. Lo prudente es anonimizar, usar una opción con garantías de reserva o informar al cliente antes.

SITUACIÓN 3

Un despacho considera que la IA redacte la motivación de una decisión.

La motivación es la razón de ser del fallo y no se delega. La IA puede apoyar tareas auxiliares, siempre con revisión, control humano y transparencia sobre su uso.

PARA SEGUIR PROFUNDIZANDO

Tres referencias internacionales

Varios organismos han publicado marcos para orientar el uso de la IA. Estos tres sirven de guía a quien quiera entender hacia dónde va la regulación.

2018

CEPEJ Consejo de Europa · Carta Ética Europea

La IA en los sistemas judiciales

En pocas palabras: propone principios para usar IA en la justicia, como el respeto de los derechos fundamentales, la no discriminación, la calidad y seguridad, la transparencia y el control por parte de las personas usuarias.

2021

UNESCO Recomendación sobre la ética de la IA

Derechos humanos y supervisión humana

En pocas palabras: es un marco global que pone en

el centro los derechos humanos y la dignidad, y pide transparencia, rendición de cuentas y supervisión humana de los sistemas de IA.

2024

UNIÓN EUROPEA Reglamento (UE) 2024/1689

Regulación por niveles de riesgo

En pocas palabras: clasifica los sistemas de IA según su riesgo y exige más controles a los de alto riesgo, entre ellos los usados por autoridades judiciales para interpretar los hechos y el derecho.

DESDE LA ACADEMIA

V Congreso Internacional de Ética

La ética de la IA también se discute en espacios académicos internacionales. Estas son dos de las ponencias virtuales de la agenda del V Congreso Internacional de Ética, ambas sobre el uso de la inteligencia artificial en la universidad, la dignidad humana y la responsabilidad.

14:20 – 14:30

PONENCIA 2 México · Virtual

Habitar la universidad con Inteligencia Artificial: bioética algorítmica, dignidad humana y cuidado en la educación superior

Ponentes: Dr. Juan Israel Ávila Carrazco · Dra. Elena Donají Ramírez Alvarado · Dra. Lorena Ávila Carrasco

En pocas palabras: propone usar la inteligencia artificial en la educación superior cuidando a las personas. La bioética algorítmica es la ética aplicada a los algoritmos, para que no dañen ni discriminen a nadie y respeten la dignidad humana.

14:40 – 14:50

PONENCIA 3 Perú · Virtual

Inteligencia Artificial generativa en la universidad: ética, pensamiento crítico y responsabilidad académica

Ponente: Ulloque Delgado Rosa Vanessa

En pocas palabras: habla de aprovechar herramientas de IA generativa, como ChatGPT, en la universidad sin perder el pensamiento crítico ni la honestidad académica.

Qué tienen en común con la ética de la IA en el derecho

Aunque las ponencias hablan de educación y no de tribunales, comparten las ideas centrales de este documento: la honestidad, la responsabilidad por las propias decisiones, el pensamiento crítico y el respeto por la dignidad humana. Son las mismas que deben guiar a quien usa IA para estudiar, litigar o juzgar.

Nota: las explicaciones se basan en los títulos de las ponencias; las capturas de la agenda no muestran el contenido de las charlas.

La tecnología cambia, la responsabilidad sigue siendo humana

La inteligencia artificial puede hacer el derecho más ágil y

accesible, pero solo si se usa con verificación, transparencia y respeto por las personas. La ética no frena la innovación: es lo que permite que la sociedad siga confiando en quienes ejercen y aplican la ley.

Fuentes consultadas

Inteligencia artificial en la justicia: análisis de la Sentencia T-323 de 2024 de la Corte Constitucional, Economist & Jurist

Consejo Superior de la Judicatura expidió lineamientos para el uso responsable y seguro de la IA generativa (Acuerdo PCSJA24-12243), Rama Judicial

Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, y Ley 1581 de 2012, protección de datos personales

CEPEJ, Carta ética europea sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales (2018); UNESCO, Recomendación sobre la ética de la IA (2021); Reglamento (UE) 2024/1689

Agenda del V Congreso Internacional de Ética

Documento con fines educativos. No reemplaza la lectura de la norma vigente ni la asesoría de un abogado.